ومن السنة قوله ﷺ : (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر)[1] .

وقد تولى النبي ﷺ منصب القضاء ، ونَصَّب القضاة ، وكذلك فِعْلُ أصحابه مِنْ بعده والسلف الصالح .

أما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس .

المسألة الثانية : شروط القاضي :

يشترط فيمن يتولى القضاء الشروط الآتية :

١- أن يكون مسلماً ؛ لأن الإسلام شرط للعدالة ، والكافر ليس بعدل ، كما أن تولي الكافر القضاء رفعة له ، والمطلوب إذلاله .

٢- أن يكون مكلفاً - أي : بالغاً عاقلاً - ؛ لأن الصبي والمجنون غير مكلفين ، وتحت ولاية غيرهما .

٣- الحرية ؛ لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده وليس له ولاية ، فليس أهلاً للقضاء ، كالمرأة .

٤- الذكورة ؛ فلا تتولى المرأة القضاء ؛ لأنها ليست من أهل الولاية ، قال النبي ﷺ : (لن يفلح قوم ولَّوْا أمرهم امرأة)[2] .

٥- العدالة ؛ فلا يولى الفاسق ؛ لقوله تعالى : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ ﴾ [الحجرات : ٦] . فإذا كان لا يقبل خبره ، فعدم قبول حكمه من باب أولى .

٦- السلامة من العاهات المزمنة كالصمم والعمى والخرس ، لأنه لا يتمكن مع هذه العاهات من الفصل بين الخصوم ، وفي اشتراط البصر نظر .

---

(١) متفق عليه : رواه البخاري برقم (٧٣٥٢) ، ومسلم برقم (١٧١٦) .

(٢) رواه البخاري برقم (٤٤٢٥) .